

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

محاضرات في القانون الجنائي 2026

القانون الجنائي ينقسم إلى عام وخاص :

• عام : يدرس القواعد العامة لكل الجرائم.

• خاص : يدرس كل جريمة كوحدة منفصلة عن كل الجرائم.

الجنائي الخاص يتناول:

1) جرائم الاعتداء على الأشخاص :

يتناول الاعتداء على الاشخاص سواء الاعتداء على روحه (قتل) أو سلامة جسده (بالضرب) أو الاعتداء على شرفه (السب والقذف) . او على عرضة (بالاغتصاب أو الفعل الفاضح) أو الاعتداء على حريته بالحبس بدون وجه حق.

★ الفرق بين السب والقذف ؟

- السبب أن نسبة بالفاظ عامه مثل : كلب ، حيوان ، ابن كلب .
- القذف : أشياء خاصة مثل يا حرامى يازانى فلو ثبت ذلك عليه يعاقب.

★ ما الفرق بين الاغتصاب وهتك العرض ؟

- هتك العرض : مس أجزاء.
- الاغتصاب : إيتيان ذكر انثى بمكان الجماع المخصص كرهاً ، تصل عقوبه الاغتصاب فى بعض الحالات إلى الاعدام ، إذا كان الجاني من أصول المجنى عليها أى من القائمين على تربيتها أو الخادمين بالآجر عندها أو من له سلطه ادبيه عليها .

★ لا يقال سرقوا الطفل ، بل يقال "خطفوا الطفل" .

★ لا يقال سرقوا كليه بل يقال " أحدثوا له عاهة مستديمة "

(2) جرائم الاعتداء على الأموال : محل الاعتداء على الأموال « ليس الشخص بل المال .

(3) جرائم الاعتداء على المصلحة العامة: المقصود هنا الاعتداء على الوظيفة العامة سوء بـ : (الرشوة، استغلال النفوذ ، إهدار المال العام ، التزوير)

• (جرائم الاعتداء على الأشخاص) •

أولاً : الاعتداء على روح الإنسان (القتل)

لكي نحمي روح الإنسان لابد من أن نجرم القتل

★ القتل نوعان: (عمد ، خطأ)

« قتل عمد :

• وهناك عمد "مشدد" يقصد الفعل والنتيجة ، اي به ظرف مشدد والظروف المشدده في القانون المصري:

(1) سبق الإصرار. (٣) ارتباط القتل بجناية.

(٢) الترصد. (٤) ارتباط القتل بجنحه .

(٥) القتل بالسّم. (٦) اعمال الإرهاب .

• وهناك عمد "مخفف": الذي ارتبط بظرف مثل(المادة 237 عقوبات)

" من فاجأ زوجته حال تلبسها " ، هنا عقوبة جناية ولاكن المشرع نزل بها الي جنحة (الحبس)

• وهناك عمد "بسيط" : لا يوجد به ظرف من ظروف التشديد ، ولا ظرف من ظروف التخفيف . (سجن ، مشدد ، اخره مؤبد)

★ الأحكام المشتركة في جرائم القتل :

• كل جرائم القتل تشترك في شيئان « ١) محل الجريمة .

(٢) الركن المادي.

١) محل الجريمة: الإنسان الحي "العنصر المفترض"

★ ولكن متى نقول إن هذا انسان حي؟؟

لابد من التأكد من كونه جنين او انسان حي ، لان لو كان جنين تحكمه قواعد جرائم "الإجهاض"

• من تلقيح البويضة الي احساس الام بآلام الوضع يعتبر جنين يخضع لتجريم الإجهاض.

• اما بعد الولادة يخضع لجرائم القتل .

★ ولكن اختلفوا :

• القول الأول : يعتبر انسان حي بعد الولادة.

• القول الثاني: يعتبر انسان حي عند احساس الام بآلام الولادة ،لانه بذلك يعتبر مستغني عنها.

مثال :

مرات عمك رايحة تولد وهذا الولد سيكون الورث الوحيد معك فانت قولت للدكتور خذ 50الف و مینزلش حي هل يعاقب الدكتور بفعله ذلك بعقوبة اجهاض ام قتل؟؟ :

• قول القانون يعاقب " بعقوبة قتل "

حتى ولو استمرت عملية الولادة فترة طويلة مثلا (١٠ ساعات)

★ متى يعتبر الانسان ميت؟؟

• هناك وفاة تقليدية : العادية

• وهناك الموت الاكلينيكي (الحديث)

موت خلايا المخ ويظل القلب شغال وكل الأشياء مثل الاظافر والشعر ..

★ فإذا قتل انسان آخر ميت اكلينيكيًا يعبر قتل .

مثال : ان جدك ميت إكلينيكيًا وانتا عاوز تورث
فقطعت عنه الاكسجين عشان تستريح وخلص .

★ الفاعل المعنوي :

هو الذي يستخدم في ارتكاب الجريمة شخص عديم المسؤولية أو حسن النية. (عديم المسؤولية = مجنون مثلاً)

مثال: وحد إعطاء واحد بسبوسة مسمومة او بها ماده سامه ليعطيها
لشخص آخر ليتخلص منه .

★ يتكون من : (١) شخص يخطط للجريمة .

(٢) شخص ينفذ الجريمة : بشرط : ان يكون حسن النية أو عديم المسؤولية.

★ الاشتراك في الانتحار لا يعاقب عليه إلا إذا وصل إلي حد البدء في التنفيذ أو كان الاشتراك يمثل فاعل معنوي .

(الركن المادي) . مهم جدا

- الركن المادي له ثلاثة عناصر:

(1) السلوك الإجرامي

(2) النتيجة

(3) علامة السببية .

أولاً : السلوك الإجرامي: ينقسم الي : (إيجابي و سلبي)

- سلوك إيجابي : ان يقوم الجاني بفعل معين من أجل إحداث النتيجة

- في القتل مثلاً يضربك بسلاح او بالعصا عمدًا لكي يحقق النتيجة.

★ القانون لا يحدد وسيلة معينة لجريمة القتل ، سواء ضربه بالعصا ام
بسلاح أن بصعقة كهربائية.

- **إلا في القتل بالسم** : فإنه يشدد فيها الي الإعدام ، لأنه كلما سهلة الجريمة اشتدا العقاب ، ولأن الإنسان لا يأكل ويشرب إلا من شخص يثق فيه فإن هذا الشخص هذه الثقة ، ولأن القتل بالسم لا يمكن المجني عليه من الدفاع عن نفسه .

• الوسائل المعنوية: وهي الغير محسوسة.

مثال : واحد في سنه أولي معاك في السكن اشتغلت تخوف فيه وتقوله فيه عفاريت وهو وحيد أمه وأبوه لحد ممات .

-او تعمد إلقاء خبر لشخص مريض بالسكر أو القلب بطريقة معينة لكي تتخلص منه.

★ **هل يقوم القتل بالوسائل المعنوية؟؟** (لم ينص عليها القانون).

- كثير من الفقهاء أنكر قيام القتل بها فقال بصعوبة الاثبات أو إثبات علاقة السببية بين الفعل والنتيجة.

★ **ولكن الوسائل المعنوية تقع بها الجريمة** فإنهم يقولون بصعوبة الاثبات ، والاثبات من مسؤولية/ اختصاص النيابة العامة.

الخلاصة: ان القتل بالوسائل المعنوية تقع بها الجريمة..

★ **ثانيا: السلوك السلبي أو القتل بالامتناع** : الامتناع شيان أو قسمين

(1 **إما أن يسبقه فعل** : مثال: خطفت طفل وتركته من غير اكل وشرب حتي يموت فسبب الامتناع هو الخطف.

(2 **وإما أن لا يسبقه فعل** : مثل امتناع الممرضة عن إعطاء الدواء للمريض .

★ **ليس كل امتناع يصلح لانتقام به جريمة القتل** .

مثال : لو كنت ماشي وشففت كفيف وقلت تعديه الناحيه الثانيه فمسكته من ايده راح تليفونك رن وتركت ايده فصدمة عربيه فهل تعاقب انت ام لا الاجابه : لا تعاقب لانه ليس هناك ما يلزمك بهذا قانونا او تعاقديا او طبيعيا

★ ليس كل امتناع تقوم به جريمة القتل: الا اذا كان الامتناع عن اداء واجب قانوني او تعاقدى او طبيعى .

- السلوك الاجرامي يقوم باي وسيله وانما خرج استثناء في جريمة القتل بالسم كما قلنا سابقا.

ثانياً : النتيجة الاجرامية:

القتل من حيث النتائج من الجرائم المادية

هناك جرائم شكلية هي التي تمثل خطرا ولا تشكل ضررا مثال الزيادة في السرعة عن الحد المسموح به

هناك جرائم مادية التي تشكل ضررا مثال اذا حدثت نتيجة مثلا قتلت.

★ لا تعويضه ولا ضرر في الجرائم الشكلية

★ علاقه السببيه:

لا تكونوا هناك مشكله اذا كان هناك سبب واحد للقتل مثال واحد ضرب واحد بالنار وهو على بعد امتار منه.

★ولكن المشكله لما تتعدد الاسباب التي تؤدي الى نتيجة

مثال انت ضربته بالنار ما ماتش اتعور طلعا بيه الى المستشفى ركبنا توك توك التوك توك لبس في التريله كبيره مات او طلبنا له الاسعاف فالاسعاف عملت حادثه او رحنا لقينا غرفه العمليات مشغوله.

★ فالنتيجة القتل هنا ترجع لمين السبب الاول ام الثاني؟؟

الاجابه : ناخذ بالسببيه الملائمه التي اخذ بها القضاء المصري

ننظر الى الاسباب ما هو المعتاد منها وما هو الغير معتاد المألوف ام غير المألوف

★الاسباب غير المألوفة او الشاذة: تقطع رابطه السببيه بين فعل الجاني والنتيجه فمثلا ليسه كل عريبه اسعاف بتعمل حادثه
★الجاني يحاسب على نتيجه فعله فقط.

★اما اذا كانت هذه الاسباب معتاده ومألوفه: يعاقب بها الجاني لانه هو بياتي فعله كان من المتوقع حدوث ذلك مثلا تاخر عريبه الاسعاف.
• الاسباب المعتاده والمألوفه يتحملها الجاني اما الاسباب الشاذة غير المألوفه فانها تقطع رابطه السببيه بين فعل الجاني والنتيجه ولا يسال الجاني الا عن فعله فقط.

الاحكام المشتركه في جريمه القتل

- (1 محل الجريمة (وجود انسان حي)
- (2 الركن المادي

★القتل العمد:

القتل العمد ثلاثه انواع:

- عمد بسيط : ما لم يقترن بظرف من ظروف التخفيف ولا ظرف من ظروف التشديد.
- عمد مخفف : قصد الفعل والنتيجه ولكن اقترن بظرف مخفف مثل ماده 237.
- عمد مشدد: مقترن بظرف من ظروف التشديد .

★وظروف التشديد في القانون المصري على سبيل الحصر:

سبق الاصرار ، والترصد ، وارتباط القتل بجنحه ، ارتباط القتل بجنايه القتل بالسّم ، قتل اثير الحرب.

★ الاحكام الخاصه بالقتل العمد:

اولا القصد الجنائي: وهو ما يميز العمد عن الخطا وهو وجود القصد او اراده الفعل والنتيجه معا.

• له عنصران العلم والاراده:

- العلم: في ان يعلم ان فعله موجه الى انسان حي ان فعله مجرم لو نايم عند المحصول في الزرعه ومعاك سلاح فصاحبك جاي يخوفك وانت عامله ديب فموته فهل في هذه الحاله يوجد قصد جنائي ام لا؟؟
- ج/ لا يوجد قصد جنائي لانك جهلت بعنصر جوهري وهو محل الجريمة اي تظنه حيوان اذ به انسان .

★ العلم بالقانون الجنائي علم مفترض.

- الاراده : ان تتجه اراده الجاني بعد عمله بالركن المادي ومحل الجريمة ان تتجه ارادته الى احداث النتيجة.

★ وهذا الفارق بين العمد والخطا : العمدو يقصد الفعل والنتيجه ، والخطا يقصد الفعل ولا يقصد النتيجة.

★ ما الفرق بين القصد العام والقصد الخاص ؟؟

القصد العام :الذي يقوم بعنصر العلم والاراده مثال دخلت محل تليفونات ورأيت تليفون معروض فاخذته لا تقوم الجريمة الا اذا توافرت قصد خاص وهو الاخذ بنيه التمليك.

اما القصد الخاص: لابد لكي يقوم ان تتوافر نيه خاصه للقيام بالجريمه.

★ هل يتطلب القتل قصدا عاما يكفي فيه العلم والاراده ام انه يتطلب الى جواز ذلك قصدا خاصا(نيه إزهاق الروح).؟؟

ج/ لا يتطلب القتل نيه خاصه فيكفي العلم والاراده (القصد العام)

★ صور القصد الجنائي:

(١) قصد مباشر: انه تتجه نيه الجاني على نحو لازم لتحقيق النتيجة.
وهناك قصد مباشر من الدرجة الاولى : نيه القتل اتجهت على نحو اللازم
وحتمي لإزهاق الروح مثال ضربوا بالنار وهو على بعد امتار قليله منه أو
حط له السم في الاكل.

وهناك قصد مباشر من الدرجة الثانيه: هو اراده تحقيق نتيجته لا تتحقق
الا بتحقيق نتيجته اخرى ، مثال واحد عاوز يقتل مراته فوضع قنبله في
الميكروباص فماتت ومن راكب معها.

(٢) القصد الاحتمالي (الغير مباشر): لا يقصد النتيجة على نحو اللازم
وحتمي ولكن يتوقع حدوثها.

★ ما الفرق بين القصد الاحتمالي والخطا الواعي ؟

القصد الاحتمال: توقع النتيجة ورضي بها وقبلها.

اما الخطا : توقع النتيجة ولم يرضى بها ولم يقبلها.

(3) وهناك ايضا قصد محدود

(4) وقصد غير محدود يكون دائما في العمليات الارهابيه.

★ اشياء لا تؤثر في قيام القصد الجنائي :

(١) الحيده في الهدف او (الخطا في التصويب) (او الغلط في شخص
المجني عليه) مثال جاي يضرب محمد ضرب احمد صاحبه اللي ماشي
جنبه ، كما يسال عن قتل لان القانون كما يحمي شخص فهو يحمي الاخر،
ونظرا لتعدد الجرائم يسال عن جريمتين شروع في قتل محمد وقت احمد
ويعاقب على الجريمة الاقوى.

(٢) الغلط في شخصيه المجني عليه: يعني ضرب واحد فقتله راح يشوفه
طلع من الشغل ، الغلط في شخص او شخصيه المجني عليه لا يؤثر في
قيام القصد الجنائي.

★ الباعث : ليس عنصرا من عناصر الجريمة ولا يعتد به انما الباعث الذي يحرك الاراده يعني (هيقتلوا ليه) ، ايا كان الباعث تقوم جريمه القتل العمد مثال : ايقاف الاجهزه التنفسيه عن شخص مريض لتخفيف الالم عنه ويموت.

★ الباعث لا يؤثر في قيام الجريمة ولكنه يؤثر في تحديد العقوبه سواء بالتشديد او التخفيف سواء كان الباعث خبيثا ام شريفا. (الماند 17 وظروف قضائيه)

★ كيف يثبت القصد الجنائي ؟؟

القصد الجنائي لا يثبت بشهاده الشهود ولكن بالاعتراف.
الاعتراف وعدد الضربات مكان الضربات علاقه الجاني بالمجني عليه
الوسيله المستخدمه.

★ لا يثبت القصد الجنائي بشهاده الشهود ولكن يثبت بالقرائن.

★ القتل العمد المشدد ★

والقتل العمد المشدد اي اقترن بظرف يجعل عقوبه القتل من المؤبد او المشدد الى الاعدام.

★ قاعده الفاعل ياخذ اقصى اشد عقوبه وشريك ياخذ اشد عقوبه واقل منه مثلا الفاعل ياخذ اعدام الشريك ياخذ اعدام او مؤبد.

★ اسباب التشديد :

(١) سبق الاصرار : هو العزم والتخطيط والنيه لارتكاب الجريمة.
- النيه لا يعاقب عليها القانون الا اذا خرجت في صورته فعل غير مشروع

★ سبق الاصرار له عنصران نفسي وزماني:

(١) نفسي :اي الهدوء والتروي والتخطيط لارتكاب الجريمة

(٢) زماني : اي ان ياخذ وقته من غير اي غضب ولا انفعال لحظي

★ علة التشديد في سبق الاصرار؟؟

فسبقوا الاصرار من اسباب التشديد لان الجاني كان هادئ وخطط لارتكاب الجريمة ولا يوجد ضغوط عليه وهذا يدل على ان نفسه بها خطوره اجراميه وغير ذلك انه يعلم ان عقوبه القتل العمد الاعدام ومع ذلك اصر على ارتكاب الجريمة.

(٢) الترصد : وهو انتظار المجني عليه في اماكن اعتاد المرور منها ومباغته.

★ في بعض الاحيان يلحق الترصد سبق اصرار ، وقد يكون هناك ترصد بدون سبق اصرار، مثال : اتخفت مع زميلك في الاتوبيس بسبب انه عاكس البنيت بتاعتك فلما نزلت استنيته بره الاتوبيس طعنته فهنا يوجد ترصد ولا يوجد سبق اصرار.

- وفي بعض الاحيان يوجد سبق الاصرار بدون ترصد :

مثال: انت جاهز ومستعد فقابلته في اي مكان فضربت موته.

★ قد يجتمع سبق الاصرار مع الترصد ولكن ليسا متلازمان.

- الترصد: له عنصران نفسي ومكاني.

★ ما هي علة التشديد في الترصد؟؟

لان الجاني يختار الوقت والمكان الذي ينفذ فيه الجريمة مما يجعله يفاجئ المجني عليه ويباغته فلا يعلم المجني عليه ذلك حتى مثلا لا يمر من هذا المكان او يسلح نفسه والقاعده كلما سهلت الجريمة زادت العقوبه.

★ ما الفرق بين سبق الاصرار والترصد؟؟ مهم

- سبق الاصرار: ظرف شخصي يتعلق بالجاني اي لا يطبق الا على من قام به.

- الترصد: ظرف مادي او عيني اي يتعلق بالركن المادي في الجريمة.

★ ويسال عن التردد كل من ساهم في الجريمة ولو كان شريك.

- وهناك اشياء لا تؤثر في قيام سبق الاصرار:

١) الحيدة عن الهدف : هل قتله لغيره بالغلط يعتبر سبق اصرار ام لا؟؟
يعتبر سبق اصرار لانك اردت الفعل وخططت فعل ذلك فان القانون كما يحمي شخص فهو يحمي الاخر.

- الغلط في شخص المجني عليه او شخصيته : لا يعتبر من قيام سبق الاصرار.

★ القتل بالسم ★ مهم جدا

كما قلنا سابقا ان القتل يقع باي وسيله كانت لان المشرع اخذ بقول المالكيه.

★ الاصل لا يعتد بالوسيلة في القتل ، ولكن يؤخذ استثناءات :-

في المشرع استثناء من هذا الاصل والقاعده (القتل بالسم)؟؟

- 1) لانه كلما سهلت الجريمة زادت العقوبه
- 2) وان هذه الوسيله تنطوي على خسه ونداله من الجانب لانه لم يمكن الجاني من الدفاع عن نفسه ولو علم انه مسمم لم ياكل معه ولا حتى هيكله ولم يمكنه ايضا حتى من الهروب او الدفاع عن النفس .
- 3) لانه يوجد صله قرابه بين الجاني والمجني عليه لانه لن ياكل مع اي احد فالجاني خان هذه الثقه

★ متى اقول ان هذا قد مات بالسم (طبيعه الماده السامه)؟؟

اي هل تعتبر الماده السامه كل ماده سامه بطبيعتها ام انظر على نتيجته استخدامها ام انها سامه في الوضع الذي استخدمت فيه؟؟

الاصل ان الماده سامه بطبيعتها الا ان المشرع سكت لم يعرف الماده السامه.

- الماده السامه : هي التي تعمل على اماته خلايا الجسم ، لا عبره بشكلها ولا لونها ولا طبيعتها ولا عبره بالوسيله التي يعطيها الجاني للمجني عليه، والقاضي هو الذي يقرر الماده سامه ام لا بناء على التقرير الفني (مهنة الصيدله) هي التي تحدد الماده سامه ام لا.

★ على فرض واحد حظ لواحد سم راح صعب عليه فشاله من قدامه ما يسمى ذلك : هذا يسمى عدو الاختياري ، وليس شروع لان الشروع يكون في جريمه لم تتم لاسباب لا دخل للجاني فيها وبدون ارادته وهذا حدث باراده الجاني.

★ القتل بالسم هذه الوسيله ماديه ام شخصيه ؟؟

تعتبر وسيله ماديه فاي احد يشترك في هذه الجريمه يسال عن قتل بالسم.

★ دائما هناك علاقه بين القتل بالسم وسبق الاصرار : فالعلاقه هنا علاقه تلازم .

قضيه : واحد عاوز يتخلص من مراته حطها السم في الكيك وعمل لها كوبايه شاي ومشى راح شغله هي ما صحيتش من النوم جت اختها وعجبتها الكيكه ف اكلتها فماتت « يسال الزوج عن القتل بالسم لاختها وشروع في القتل بالنسبه للزوجه لان الحيده عن الهدف لا تؤثر في قيام القصد .

★ اقتران القتل بجناية ★

افترض ان هناك جنایة قتل واقتربت بجناية اخرى.

★ لكي يتحقق الاقتران لابد من شروط :

(١) ان يكون هناك جنایة قتل

٢) ان يكون بين القتل والجنايه الاخرى رابطه زمنيه : اي ارتكابهما في وقت واحد

٣) ان يكون الجاني واحد .

- ما هو سبب التشديد في ذلك ؟؟

لان الشخص يرتكب جريمتان في وقت واحد وهذا يدل على خطورته الاجراميه ويستحق التشديد.

★ ارتباط القتل بجنحة ★

ان يكون هناك جريمه قتل وجنحه ايا كانت واحدى الجريمتين متوقفه على الاخرى فالرابطه هنا ليست زمنيه ولكن سببيه.

- الشروط :

- 1) ان تكون جنايه قتل
- 2) ان تكون هناك جنحه اخرى
- 3) ان يكون الجاني واحد
- 4) ان تكون هناك رابطه سببيه

★ اذكر اسباب التشديد اجمالاً والفرق بين سبق الاصرار والترصد ؟؟
(لماذا شدد المشرع في الاقتران)

لانه يرتكب جريمتان في وقت واحد وفي جميع الاحوال يعاقب القاتل بالاعدام والشريك بالاعدام او المؤبد.

★ القتل العمد المخفف ★

وهو القتل العمد الذي اقترن بظرف من ظروف التخفيف مثل الماده 237
(كل من فاجئ زوجته بالزنا فقتلها هي ومن يزني بها في الحال يعاقب بعقوبة جنحة بدلا من جنايه)

★ العله او السبب الذي نزل به المشرع من جنايه الى جنحه ؟

ان دعوة الزنا لا يمكن تحريكها الا من الزوج ضد الزوجه ، فالمشرع هنا راع الحاله العقلية التي يكون فيها الزوج حين يفاجئ بان زوجته خائنه.

فالمشرع لم يراعي حفظ الزوج على شرفه وانما راعى الحاله العقلية التي يكون فيها الزوج اثناء الجريمة ، وهذا يسمى عنصر الاستفزاز .

★ اذا حكم القاضي بالجنحه بدلا من الجنايه هل تظل جنايه ام جنحه ؟

اذا كان التخفيف من القانون اي بنص قانوني تنقلب الى جنحه، اما اذا كان التخفيف من المادة 17 ظروف قضائيه تظل الجريمة جنايه.

★ بما يتحقق هذا العذر ؟

(١) صفة الجاني الزوج (٢) المفاجاه بالتلبس بالزنا

(٣) التلبس بالزنا ليس المقصود الوطء وانما يكفي التلبس الحكمي

(٤) القتل في الحال.

(١) صفة الجاني الزوج: في علاقه الزوجيه التي تنظمها الشريعة الاسلاميه فاذا كان خطيبها لا يستفيد ، واذا كان الزواج فاسدا لا يستفيد واذا طلقها طلاقا بائنا لا يستفيد واذا كان عشيقها لا يستفيد فاذا قتلها ابوها واخوها او عمها لا يستفيد .

- هل الزوج في الطلاق الرجعي يستفاد ؟ نعم يستفيد الزوج في هذه الحاله، وهذا الموضوع ينتقد من ثلاث ملاحظات :

(١) ان القانون جعله عذرا لانه راعى حالته والاصل ان يكون حقا .

(٢) ان القانون اعطاه للزوج فقط

(٣) انه لم يمنحه للزوجه لانه ربما تكون هذه زوجته الثانيه وهي لا تعلم

★ القانون الاماراتي يمنح للزوجه ذلك بشرط ان يكون ذلك في منزل الزوجيه .

(٢) المفاجاه بالتلبس بالزنا :

وهو حدوث امر لم يكن يتوقعه

- إذا كان الزوج يشك في زوجته انها بتخونوا فتظاهر انه ذاهب الى امه في الريف فلم يذهب فاستخبي في مكان قريب من المنزل او في المنزل نفسه فلما اعتقدت الزوجه انه ذاهب اتصلت بعشيقتها فاتي فاذا هم يتبادلون المشاعر حتى اعتنقها فخرج الزوج فقتلهم ، هل في هذه الحاله يستفيد الزوج ام لا ؟؟. يستفيد لان الشك لا يصل الى اليقين
- لكن اذا كان الزوج على يقين ان زوجته خائنه فاخذ ذلك زريعه لكي يتخلص منها لا يستفيد.

(3) التلبس بالزنا : ليس المقصود الوطء الحقيقي وانما يكفي ان يكون حكما يشير الى ارتكاب الفاحشه .

مثال : محكمه النقض

الزوج كان مسافرا راه محطه القطر القطر تاخر رجع البيت فتحت له زوجته بجلباب النوم وهي مرتبكه وقالت له انه ياتي لها بشيء من الاسفل فدفعها بيده وفتش في غرفه النوم فوجد رجلا تحت السرير بملابس الداخليه ، فدل ذلك على وقوع الجريمه ودل على خيانه زوجته .
- التلبس هنا ليس المقصود به التلبس الحقيقي المنصوص عليه في ماده 30 من قانون الاجراءات وانما يكفي التلبس الحكمي.

(4) القتل في الحال : لابد ان يكون القتل في نفس اللحظه اي في الحال فلو ان الزوج راى زوجته تخونه مع عيشقها فاتي بورقه لكي تمضي له عن تنازل للقايمة والمهر والبيع كذا وجيه للعشيق يمضي على وصل امانه ففي هذه الحاله لا يستفيد الزوج لان الحاله العقلية قد زالت عنها .

★ الاشتراك مع الزوج (المساهمه في هذه الجريمه)

مثال : لو الزوج كان عازم اخوه على عشاء فراوا الزوجه تخونه مع عشيقها فطلع كل واحد منهم مسدس وقتلوهما هما الاثنين فاعلين، لا يستفيد لان كل واحد مسؤول عن كل شيء وحده .

مثال : لو اخوه قاعد في الصالون والزوج راى زوجته وتخونه فنادى اخاه فاعطاه المسدس فقتلها الاخ شريك ويستفيد فالفاعل هو الزوج فلا يمكن ان يعاقب الشريك بعقوبه اكبر من الفاعل .

مثال ؛ الزواج متواطي واخو الزوج شهيم فاخذ المسدس من الزوج فقتلها فالزوج هنا شريك اشتراك في جنايه واخوه هو الفاعل الجنائي

★ هل يجوز للزوجه وعشيقها استعمال حق الدفاع الشرعي ضد الزواج؟؟ ج/ لا يجوز الدفاع ضد الدفاع ومن شروط الدفاع الشرعي وجود خطر على النفس بوقوع جريمه .

- طبقا للقواعد العامه في قانون العقوبات: يجوز للزوجه وعشيقها استخدام حق الدفاع الشرعي لان فعل الزوج يشكل خطرا الا ان المخطأ لا يستفيد من خطاه ، فمن غير المعقول ان يستفيدوا من خطائهما ، اننا لو اعطيناهم حق الدفاع جعلنا لص الاعراض في مامن من لص الاموال مع ان الناس دائما يحرصون على اعراضهم اشد حرصا من اموالهم.

★ الجريمه كلها خطأ سواء كانت عمديه ام خطأ :

(١) الخطأ العمدي (العمد) : اخطأ عن قصد قصد الفعل والنتيجه

(٢) الخطأ غير العمدي (الخطأ ا): خطأ عن دون قصد قصد الفعل ولم يقصد النتيجه.

★ القتل الخطأ ★ غير العمدي

تعريفه : يقصد اتيان الفعل ولكنه اخل بواجبات الحيطة والحذر المفروضه عليه . فهنا الواجبات التي يتوقعها الانسان العادي

فمثلا بيرمي شيء من فوق يبص تحته او يوقف حد ما يخلش حد يعدي او بينظف المسدس بتاعه ما يخلش جواه طلاقات ،

فهنا نعاقبه لانه اخل بواجبات الحيطه والحذر المفروضه عليه عند اتيان عمل معين .

- عناصر القتل الخطا :

1 (سلوك ارادي : اي بارادته فهو ليس مضطر او سكران او غير ذلك ، وان هذا السلوك انطوى على اخلال بالواجب ، اما ان يكون هذا واجب حيطه او واجب انتباه .

- الحيطه : مثال انا راكب موتوسيكل ومعدي قدام مدرسه فالواجب عليا اني امشي بالراحه (الاحتياط)

- الإنتباه: ان انتبه الى ما اعمل واتجنب النتيجة

- ما مصدر هذا الواجب : من خبره الانسانيه او خبره المهنيه

2 (ان تتحقق النتيجة الاجراميه.

3 (ان يكون في مكانه ان يدرء هذه النتيجة (اي يتخيلها)

الخلاصة: الخطا ان يخل الجاني بواجبات خبره الانسانيه او المهنيه فياتي عملا بارادته ولم يحتفظ لحدوث النتيجة .

★ صور الخطا :

عبر عنها قانون العقوبات من (تسبب باهماله او رعونته او عدم احترازه او عدم مراعاة القوانين واللوائح ...)

1 (الاهمال (خطأ سلبي) : انه عمل سلبي مع انه كان المفروض ان ياخذ موقف ايجابي ، مثال : انت ساكن في سكن طلبه والمواسير بترشح وكل شويه تقول لصاحب السكن ويقول لك حاضر من غير فايده فوقعه الحيطه .

2 (الرعونه (خطأ إيجابي): نقص الخبره في عمل معين وتاتي الرعونه في المهن مثل الطبيب والصيدلي ، فهو ياتي عمل يتطلب خبره ومعرفه معينه وهو ما عندوش ، مثال طبيب ياتي عمل وهو اصلا ليس طبيب.

(3) عدم الاحتراز (الخطا الواعي) : وهو توقع النتيجة ولكن لم يتم اتخاذ الاجراءات التي تمنع من حدوثها ، مثال اللي بينظف المسدس بتاعه وفي المسدس طلقات او سرعه بالموتوسيكل .

(4) عدم مراعاة القوانين واللوائح (الخطأ الخاص) : مثال تجاوز السرعه المفروضه عند اشارات المرور او تعدى وهي قافله ، فهنا لا توجد نتيجة ولكن بمجرد حدوث الشيء تقع الجريمة فلا ننتظر وقوع ضرر.

★ فاذا وقع القتل نتيجة لصورة من الصور السابقة تكون عقوبته الحبس لا يقل عن ست شهور والحد الاقصى ثلاث سنوات .

★ الخطا المشدد★ . مهم جدا جدا

- ما هي اسباب التشديد في الخطا :

(١) الخطا الجسيم : متى يكون الخطا جسيما اي كبيرا :

- اذا كان الخطا مهني او وظيفي : مثال سواق ومعه رخصه وماشي معاكس او شخص يؤتي عمل ليس عمله.

- اذا كان الجاني الذي تسبب في ارتكاب الخطا متناول مسكر او مخدر ، والسكر يذهب العقل المخدر يؤثر على العقل.

- اذا امتنع عن مساعدته المجني عليه.

★ فاذا وقعت الجريمة بتلك الصور تشدد العقوبة وتصبح الحبس الذي لا يزيد عن خمسة سنوات بدلا من ثلاثه سنوات .

(٢) جسامه الضرر : القانون يقيد هذا اذا نتج عنه وفاه اكثر من ثلاث اشخاص .- فهنا يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سبعة سنوات.

(4) اذا ترتب على الخطا جسامه في الخطا والضرر معا .

مثال السواق متعاطي مخدرات وهو سايق موت اكثر من ثلاث اشخاص..

فهنا تكون العقوبة حبس لا يزيد عن 10 سنوات.

★ الاعتداء على سلامة الجسم ★

معناه : ان تسير اجهزه الجسم سيرا طبيعيا . في اي اعتداء على الجسم يمثل اختلالا في وظائف الاعضاء او تشوها للاعضاء يبقى اعتداء على سلامة الجسم.

- ما هي صور الاعتداء؟

الركن المادي وهو الاعتداء ويكون بثلاث صور:

- (1) الضرب: وهو الضغط على اعضاء الجسم دون تمزيق.
- (2) الجرح : اي تمزيق للانسجه يعتبر جرحا ايا كانت الوسيله وايا كان العضو المجروح ، مثال انك خربشت واحد او ضربته بمطوه.
- (3) اعطاء الماده الضاره: الماده الضاره تحدث خلا للسير الطبيعي لوظائف الجسم .

★ ما الفرق بين الماده السامه والماده الضاره؟

- اعطاء الماده السامه: تحدث تاثيرا كيميائيا يؤدي الى موت خلايا الجسم.
 - اعطاء الماده الضاره: لا يشترط ان تكون ضاره بطبيعتها قد تكون ضاره بالنسبه للشخص الذي يتناولها.
- مثال اعطاء مريض سكر متعمدا تزويد السكر له فهذا يعد اعتداء على سلامة الجسم .

★ هذا يعد قصورا من المشرع لانه حصر الاعتداء على سلامة الجسم على الضرب والجرح واعطاء الماده الضاره .

مثال لو شخص عنده انفلونزا قام بالعطس امام شخص اخر تتم العدوى بينهم ففي هذه الحاله لا يوجد ضرب ولا جرح ولا اعطاء ماده ضاره ،فاذن هناك اشياء يقع بها الاعتداء ولم يذكرها القانون ، فهي ليست مكتمله فهي قاصره وليست كامله.

★ انواع الجرح : (١) جرح بسيط (٢) جرح مشدد

- جرح بسيط مثال : الاعتداء واحد يضرب واحد بالشلوت بحيث يكون له اثر في جسم المجني عليه ، وفي الجرح البسيط لا تزيد العقوبة عن سنه
- جرح مشدد : مثال ان يقوم شخص بتمزيق انسجة جسم انسان.
- وفي الجرح المشدد لا تزيد عن سنتين العقوبة .

★ متى يكون الجرح مشددا ؟؟

في ثلاثه حالات :

- (1) اذا تجاوز العجز عن الاعمال الشخصيه (وهي التي ما لا يصح ان يقوم بها غيره بالنسبه له) مده تزيد عن 20 يوما بسبب الاعتداء .
 - (2) اذا ادى الاعتداء الى عاهه مستديمه (فقد عضو او منفعه عضو)
 - (3) اذا ادى الاعتداء الى وفاه المجني عليه .
- ويكون الاعتداء جرح بسيط اذ لم يقترن باي حاله من حالات التشديد الثلاثه.

★ وتكون العقوبة الحبس المطلق (اي لا يزيد عن ثلاث سنوات)

اذا كان الاعتداء بسبب تجمهر واستحكام الادوات او عصي او اسلحه.

« في حاله العاهه المستديمه ننتظر الطبيب المتخصص لبيان ان العاهه المستديمه من الدرجه الكام (الاولى ام اي درجه اخرى) ، فاتلافوا العين والذراع من الدرجه الاولى .

مثال اتلاف بويضه ملقحه لمريض سرطان اراد ان يحتفظ بها يعتبر عاهه مستديمه .

★ عقوبه العاهه المستديمة: تبدأ من ٣ سنوات وتنتهي في الامور العاديه ٥ سنوات واذا حدثت العاهها بسبب تجمهر واستخدام سلاح تصل الى ٧ سنوات واذا كان هناك سبق اصرار تصل الى 10 سنوات.

★ الضرب الذي افضى الى الموت: هنا الشخص يقصد الضرب فمات

س/ ما الفرق بين القتل الخطا والضرب الذي افضى الى الموت ؟

- القتل الخطا : هنا قصد الفعل ولم يقصد النتيجة.

- الضرب الذي افضى الى الموت : هنا قصد الضرب ولكن النتيجة تعدت قصده وذهبت الى الموت وكان قصده الضرب وليس الموت .

- القتل الخطا يكون جنحه اما الضرب الذي افضى الى الموت جناية .

- الضرب الذي افضى الى الموت هنا يقصد الضربه ولكن تعدى الى الموت هنا يقصد جنحه ولكنها تعدت الى جناية .

★ الإجهاض ★ مهم

الاجهاض هو اسقاط الجنين قبل موعد الولاده الطبيعي .

- صور الاجهاض :

(1 اذا نزل ميت

(2 اذا نزل حي قبل موعد ولادته الطبيعي.

(3 اذا مات في بطن امه ولم ينزل.

- ليس بشرط لكي تقوم جريمه الاجهاض ان ينزل الجنين ميت فقد ينزل

حي قبل موعد ولادته وتقوم الجريمه ، فمدته الحمل 28 اسبوع

★ ما هي العله التي جرم المشرع عليها الاجهاض ؟؟

العله ليست لحماية الام وانما حمايه للجنين بدليل ان الامه تعاقب اذا

اجهضت نفسها .

★ يوجد قصور في جريمة الاجهاض؟؟ مهم مهم جدا

(١) جريمة الاجهاض لا تقع الا عمدا : معنى ذلك ان اي فعل خاطئ يؤدي الى الاجهاض لا يعاقب عليه القانون .

(٢) جريمة الاجهاض قد تكون جنائية وقد تكونوا جنحة وعندما تكونوا جنائية يستبعد فيها الشروع .

(٣) اي فعل يؤدي الى اعاقه في الجنين او تشويه الجنين لا يعاقب عليه .
- الركن المادي في جريمة الإجهاض هو "السلوك الخارجي المحسوس" الذي يقوم به الجاني لإنهاء الحمل.

- الركن المعنوي : ان جريمة الاجهاض لا تقع الا عمدا

- العنصر المفترض : ان يوجد انثى حامل ، وهو الذي لا تقوم الجريمة الا بوجوده (ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم)

★ متى يبدأ الحمل : يبدأ باغصاب البويضه بالحيوان المنوي .

وهناك بعض القصور اين حمايه البويضه الملقحه بالحيوان المنوي في الخارج وهو ما يسمى بالتلقيح الصناعي (طفل الانابيب) ، لم يتعرض لها القانون بالرغم من انها شائعه الان.

- عندما يكون التلقيح داخل رحم الانثى يسمى اسقاط الجنين

- وعندما يكون التلقيح خارج رحم الانثى يسمى اتلاف الجنين

- وعند اتلاف الجنين ياخذ حكم الاجهاض وفي بعض الحالات ياخذ حكم العاها المستديمه .

وبعض الفقهاء في الفقه الاسلامي يبيح الاجهاض قبل 120 يوم لانه لم ينفخ فيه الروح فيجوز الاجهاض في هذه الحاله ، ولكن في القانون لا يجوز الا اذا وجد عذر طبي يبيح الاجهاض ومن الاعزار:

(1) ان يكون الجنين خطرا على حياه الام : لان حياة الام متيقنه وحياة الجنين محتمله ففي هذه الحاله نضحي بما هو محتمل لما هو متيقن .

★ متى تنتهي مده الحمل : عند احساس الام بالمولاده (الوضع)

س/ ما هو الفاصل بين جريمه الاجهاض وجريمه القتل ؟

هو بدء عمليه المولاده وهو احساسه الامي بالم الوضع فهنا يتحول من جنين الى انسان ،فهذا لا تحميه قواعد جرائم الاجهاض لانه اصبح انسان وتعتبر الجريمه جريمه قتل .

★ الركن المادي: وهو فعل الاسقاط ، فيكون باي وسيله الا اذا اعتد القانون بها .

★ اذا وقع الاجهاض بالعنف ينقل الجريمه من جنحه الى جنايه : يوجد في جرائم الاجهاض جنح وجنايات .
- فيكون جنحه:

(1) اذا اجهضت الام نفسها باي وسيله

(2) اذا اجهضها غيرها برضاها

(3) اي عمليه اجهاطه بغير العنف

★ تنتقل جريمه الاجهاض لجنايه لسببين:

(١) عندما يكون الاجهاض بعنف لان العنف اعتداء على الانثى والجنين.

(٢) صفه الجاني طبيب او صيدلاني او من في حكمهم : تماشيا مع قاعده كلما سهلت الجريمه كلما زادت العقوبه.

★ في جريمه الاجهاض الاشتراك في الجريمه والفاعل الاصلي ياخذ نفس العقوبه ، « يعني لو حد قال لها لو اخذتي الدوا ده هتسقطي فاخذته ياخذهم الاثنين نفس العقوبه .

★ اذا وقع الاجهاض من الاشخاص العاديين يعتبر جنحه ما لم يقع بعنف.

★ اذا وقع من طبيب او صيدلاني او من في حكمهم او من شخص عادي ولكن بعنف يكون جنايه ، لانه هنا الاعتداء يكون على الام والجنين معا وتكون العقوبه السجن المشدد من 3 ل 15 سنه.

س/ ماذا لو كانت الام طبيبه او صيدلانيه فاجهضت نفسها هل الجريمه هنا جنحه ام جنايه ؟

ج/ العقوبه المقرره تكون جنحه لانها قامت بالعنف على جسدها فهي حره وتعاقب بسبب الجنين وليس العنف .

- وعندما تكون جنحه يكون عقوبتها الحبس

- وعندما تكون جنايه يكون عقوبتها السجن المشدد .

والسجن المشدد يكون غالبا 7 سنوات مع العلم ان السجن المشدد يصل الى 15 سنه.

★ جرائم الاعتداء على العرض (الاغتصاب) ★

- جرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار ؟. المكان الاجتماعيه للشخص والحمايه لها تكون بالتجريم من (سب وقذف)

- جرائم الاعتداء على العرض ؟ فهي (هتك العرض - الاغتصاب - الفعل الفاضح)

س/ ما الفرق بين هتك العرض والاغتصاب والفعل الفاضح ؟؟

1 (هتك العرض : ان يمس الشخص اشياء من جسد شخص تعتبر بالنسبه لهذا الشخص عورا سواء كان رجل امراه طفل صغير كبير - واذا كان الشخص الذي تمس منه اشياء من جسده هو اصغر من 16 سنه تكون الجريمه جنايه سواء مس الاشياء من جسده برضاه او من غير رضاه .

2 (الفعل الفاضح : ان تخذش حياء الاشخاص او شخص معين .

(3) الاغتصاب : ان يقوم رجل بمواقعة أمراه ، وهو من أشد أنواع الاعتداء علي الحرية الجنسية ، لان مضمونه يكون على انعدام الرضا .

- تعريفه : واقعة انثى بغير رضاها في الموضع المخصص لذلك.

"مهم" ★ شروط جريمة الاغتصاب:

(١) ان تكون هناك مواقع من رجل علي انثى : فلوا كانت المواقعة من رجل علي رجل تكون جريمة هتك عرض وليس اغتصاب. (لواط) ولو كانت المواقعة من انثى على انثى تكون جريمة هتك عرض وليس اغتصاب (سحاق)

(١)انعدام الرضا

(٣) انت تكون المواقعة غير مشروعة

س/ متي يبدأ الشروع في الاغتصاب ؟؟ رايان

(1) يقول أنه يبدأ في جريمة الاغتصاب عندما يبدأ في الركن المادي والركن المادي في جريمة الاغتصاب هو دخول الذكر في الفرج .

(2) ان يكون هناك بين الجاني والجريمة خطوه لو ترك وشأنه لارتكبها.

★ عقوبة الاغتصاب:

وفقا للماده 267 عقوبات " من واقع انثى بغير رضاها يعاقب بالاعدام او المؤبد او المشدد ويجوز للقاضي ان يستخدم الماده 17 ظروف قضائيه "

★ ومن أسباب التخفيف:

- الابتزاز الغير مبرر من المجني عليها

- اذا تزوج المغتصب بالمجني عليها (كان قديما)

★ جريمة الاغتصاب لا تتعلق او تتحقق بتقديم شكوى بل ان يكون هناك واقعه لانها تتعلق بالنظام العام .

س / ما هي الجرائم التي يجوز التنازل عنها ؟؟

هي الجرائم التي يتوقف تحققها على دعوه او شكوى وهذه الجرائم راعي المشرع فيها صله القرابه بين الجاني والمجن عليه .

س/ متى تكون الجلسه سريه ؟؟

(1 بناء على طلب المحكمه بناء على القانون: مثل محكمة الحدث اي الصغير

(2 اذا طلب المجني عليه او النيابة العامه : لان الجلسه او الشهوده يعترض الى حرصهم على سمعه العائله .

★ عقوبة الاغتصاب:

- الماده 267 من قانون العقوبات اعدام او مؤبد او مشدد ويجوز للقاضي استعمال الماده 17 ظروف قضائيه .

س/ متى تكون العقوبه اعدام ؟؟

(1 اذا كان المجني عليها أقل من ١٨ سنه

(2 اذا تعدد الجناه الفاعلون

(3 اذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو القائمين علي تربيتها أو من له سلطه أدبيه عليها أو خادم بالأجر عندها ، وتكون العقوبه مؤبد هنا للشريك وليس للجاني .

ملاحظة: الشروط والعقوبة مهمين جدا .

★ جرائم الاعتداء على الاموال ★ مهم

الانسان يوجد في ذمته الماليه ذمه ماليه ايجابيه وهي الحقوق وذمه ماليه سلبيه وهي الالتزامات.

- جرائم الاعتداء على الاموال : هي الاعتداء على الذمه الماليه الايجابيه وهي الحقوق او هي الاعتداء على الحق في الملكيه .

★ انواع الجرائم الاعتداء على الاموال :

(١) جرائم الاعتداء على الملكيه :مثل السرقة والنصب وخيانه الامانه

(٢) جرائم التعيب والتخريب: مثل الحريق والاتلاف

(٣) جرائم الاعتداء على خصوصيه المال: مثل المنزل المسكون او محل لا يحق لك الوجود فيه

★ وسوف ندرس نوعا واحدا فقط وهو نوع الاعتداء على الملكيه

« جرائم الاعتداء على الملكيه :

س/ ما هو الفرق بين السرقة والنصب وخيانه الامانه ؟

هناك وجه اتفاق بينهما وهو الاستيلاء على ملك الغير

اوجه الاختلاف :

- من حيث الحق المعتدى عليه : يكون في السرقة ان تعتدي على الملكيه والحيازه معا وفي النصب وخيانه الامانه يكون التعدي على الملكيه فقط.

- من حيث طريقه الرضا : في السرقة يكون بالاكراه وليس بالرضا اما في النصب يكون بالرضا و في خيانه الامانه يكون بالرضا .

- من حيث التسليم : في السرقة لا يكون هناك تسليم للمال اما في النصب وخيانه الامانه يكون لتسليما المال دور اساسي في قيام العمليه.

★ السرقة ★

الاختلاس في السرقة والركن المادي والاختلاس لا يقع الا على المال العام

مفهوم السرقة : هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنيه تملكه .

★ لو اخذ الشيء بنيه المطالعه او الفرجه او الاختيار فليس هناك سرقة بل تصح السرقة لو اخذ الشيء ابنيه التملك للشيء.

السرقة ركنها المادي هو الاختلاس ركنها المعنوي هو منها قصد عام وقصد خاص .

- في السرقة لابد من عنصر مفترض وهو يسمى بمحل السرقة وهو العنصر الذي يقع عليه الركن المادي ، والعنصر المفترض هو عنصر قانوني لا تقوم الجريمة الا بوجوده في السرقة هو المال المملوك للغير

★ تعريف المال: هو كل شيء يصلح ان يكون حقا من الحقوق الماليه اي ان يكون ممتلكا خاصا وله قيمه .

- هناك اشياء يخرج التعامل بها بطبيعتها مثل الاشياء التي لا يمكن الاستئثار بها مثل الهواء واشعه الشمس والاسماك في الماء ،

- وهناك اشياء يخرج التعامل بها بالقانون او بحكم القانون : يوجد في اشياء حظر مطلق مثل الانسان واجزائه والجثه بعد الموت .

★ معلومه : لو تم الاعتداء على ذراع او رجل شخص صناعي وليس ذراع او رجل طبيعيه فتقع عليها عقوبه السرقة .

★ الانسان بطبيعته واجزائه وجثته ليس محلا للتعامل المادي وبالتالي لا تاتي عليه جريمه السرقة ولكن الاعضاء المنفصله من الانسان مثل الاعضاء الصناعيه مثل يد او رجل صناعي فتقع عليهما عقوبه او جريمه السرقة الادفان التي تتضمن مع الموتى تصبح محلا سرقة لان هذه الاشياء مقومه بالمال .

- الاصل ان ما يصح التعامل به ويقوم بالمال تاتي عليه جريمه السرقة .

- هناك اشياء معينه يكون الحظر فيها مثل سلاح او المخدرات فانه منه التعامل بها ولكن قد يجيز القانون في بعض الاحيان في المخدرات عند استخدامها في الطب او السلاح ييزو ترخيصه في بعض الاحيان .

- المال لابد ان يكون له قيمه سواء كانت كبيره او صغيره او سواء كانت قيمه ماديه او معنويه.

★ المنقول : هو كل شيء يمكن نقله من مكان الى مكان اخر بدون تلف

★ ما هي شروط محل السرقة ؟؟

(١) ان يكون مالا. (٢) ان يكون منقولاً

(٣) ان يكون مملوكاً للغير

- المنقول لابد ان يكون مادي اي شيء ملموس:

س/ هل الكهرباء تقع عليها جريمه السرقة ام لا ؟

تقع لانها مقاومه بمال لان موظف الكهرباء ياتي فيقرا العداد ويقول لك عليك مثلا 100 جنيه ، كل ما يقوم بمال ويتعدى عليه تقوم عليه جريمه السرقة .

★ لا يمكن سرقة المنافع مثل ان تقوم بتجهيز الطعام فتجد الانبويه فاضيه فتقوم بتجهيزه عند احد الجيران من غير علمه ففي هذه الحاله لا تقوم عمليه السرقة لان هذه منافع لانك لم تقم باخذ العين نفسها ولكن استخدمتها فقط ولكن يرجع الجار عليك بالتعويض بدلا من السرقة .

★ من اشبع الجرائم التي تمس سمعه وحسن سير الشخصيه السرقة لانها جريمه مخله بالشرف .

- المنقول: هو كل ما يمكن نقله سواء بتلف او بدون تلف وهذا التعريف بالنسبه للجنائي وهو عمه واشمل من تعريفه في المدني

★ هل السياره منقول ام عقار ؟

السياره بالنسبه في للقانون المدني هي منقول ولكن لها طبيعه مزدوجه تكون منقولا وعقارا بالنسبه للقانون الإجراءات فلو السياره كانت موجوده في الشارع تاخذ حكم المنقول ولو كانت السياره موجوده قدام البيت او في البيت تاخذ حكم العقار .

★ اذا تعرض شخص لفقد عضو لا يجوز ان نقول انه تم سرقة عضو ولكن نقول انه حدث له عاها مستديما.

★ ليس كل عضو مزدوج ليس له منفعة بل كل منهم له منفعة مثل الاذنين واليدين والرجلين فليس عمل اليد الواحده كعمل اليدين ، ولذلك جاء في قانون نقل الاعضاء الصادر سنة 2010 نص على انه لا يجوز بيع الاعضاء او التجاره فيها ولكن يمكن التبرع بها ولكن بشروط منها ان يكون المتبرع قريبا للمتبرع له .

★ المنقول في القانون الجنائي يشمل :

- العقار بالتخصيص مثل الاراضي الزراعيه.

- العقار بالاتصال مثل الباب والشباك في البيت

س / هل السياره تقع عليها السرقة ام لا ؟؟

من حيث قانون الاجراءات وليس من حيث التفتيش تتعامل السياره معامله مزدوجه:

(1) معامله العقار من وجهه وهي بحيث لا تنقل ملكيتها الا بالتسجيل

(2) معامله المنقول من وجهه وهي يتم تحركها من مكان الى اخر

★ واما من حيث حكم السرقة :

فانها تقع عليها السرقة لانها مقاومه بمال.

- العنصر الثالث من عناصر السرقة وهو عنصر مملوك للغير :

المال اما ان يكون مملوكا للجاني واما ان يكون غير مملوك لاحد واما ان يكون مملوكا للغير

(1) المال المملوك للجاني : وهو ان يكون المال مجهولا للجانب

انه ماله او تعديه لمال شركاء او ورث لهذا المال.

- لا تقوموا جريمه السرقة على المال المملوك للجاني.

★ الاستيلاء على المال الشائع تقع عليها جريمه السرقة :

المال الشائع : وهو ان ان تملك ارض ومعك شريك في هذه الارض فلا يمكن لك الاستيلاء على جزء معين من الارض دون علم الشريك والا تكونوا سرقة وحتى لو كان هذا الاستيلاء على جزء ولو كان على قدر نصيبك .

★ السرقة بين الفروع والاصول والازواج تعتبر سرقة الا انه لا يمكن تحريك الدعوه الجنائيه فيها الا بناء على شكوى منهم .

★ وهناك فرق بين الشكوى والبلاغ :

- البلاغ : هو واجب على كل من علم بدليل ابلاغه للسلطات العامه.

- الشكوى : تكون الشكوى من المبني عليه وليس اي احد.

★ النيابة العامه تكون نائبه عن المجتمع في اقتضاء حق المجتمع في الجريمه ولكن يوجد استثناءات ف النيابة العامه لا يمكن لها التحرك في الدعوه الا بشكوى من المجني عليه ومنها السرقة بين الفروع والاصول والازواج ومنها ايضا زنا الزوجه والامتناع عن النفقه المحكوم بها والامتناع عن تسليم الصغير التي حكمت المحكمه بحضانتها .

- المال المملوك للغير قول واحدا تقوم به جريمه السرقة.

• المال الغير مملوك لاحد ؟

وفي هذا المال المال المباح و المال المتروك و المال المفقود:

- المال المباح : وهو مال ليس ملكا لاحد مثل الاسماك في البحر الماء في البحار الهواء الاشجار في الطرق التي ليست ملكا لاحد ، والمال المباح التعدي عليه لا يعد جريمه سرقة .

★ اموال الدوله هل هي مال مباح ؟. ليس مالا مباحا وتقع عليه جريمه السرقة لانه مملوك للدوله وبل يتم التشديد على حرمة مال الدوله اكثر من غيره و اموال الدوله تعتبر اموالا مملوكه للغير.

٢) المال المتروك : وهو المال او الاشياء التي تخلق عنها اصحابها بدون عذر، مثل ان يكون شخص يملك لبس قديم فيأخذه ويركبه في احد الشوارع ثم يقوم احد المحتاجين باخذ هذه الملابس فهذا لا يعد جريمة سائق.

- المال المتروك لا تقوم به جريمة السرقة لان المال المتروك ليس على ذمه صاحبه لانه تخلق عنه برضاه فاصبح غير مملوك لاحد ومن يضع يده عليه يصبح ملكه .

٣) المال المفقود: وهي الاموال الضائعة عن اصحابها والتي خلق عنها بغير رضاه .

★ هل تقع جريمة السرقة على المال المفقود ؟ لا تقع جريمة السرقة لانه يقوم اخذها بالحرز .

- المال المفقود بالنسبة للقانون الذي ينظمه هو ان يقوم الشخص بتسليمه باقرب قسم شرطه فلو لم يتم تسليمه خلال ثلثه ايام في المدينه وثمانيه ايام في القرى ففي هذه الحاله فانك نويت الاستيلاء عليه وهذه جريمة عقوبتها الحبس لا يزيد عن سنتين .

★ الكنوز والاثار هل تقع عليها جريمة السرقة؟؟

- الكنوز : هو الذي مدفون في الارض وهو ملكا لصاحب العقار ولا تقوموا جريمة السرقة على الكنز بشرط أن يكون لا يحتوي على قطعه اثار، لو احتوى الكنز على قطعه اثار فانه تقوم به جريمة السرقة، وفي الاثار رفع القانون العقوبه من الجناح الى الجنایات وجعل التنقيب على الاثار جنایه وليس جنحه ، الاثار ملك للدولة فتقع بها جريمة السرقة.

★ اكفان الموتى هل تقع جريمة السرقة عليها؟

تقع عليها جريمة السرقة لانها مقاومه بمال وانه يباع ويشترى

★ الركن المادي في جريمة السرقة:

ركن المادي للسرقة هو الاختلاس او الاستيلاء وهما معنى واحد.

★ الركن المعنوي : يتكون من العلم والاراده وانهم يشكلان القصد العام.

- في جريمه السرقة يتطلب قصد خاص بجانب القصد العام ، والقصد الخاص في جريمه السرقة هو الاخذ بنيه التملك .

- والباعث في جريمه السرقة سواء كان شريفا او غير شريف تقوم به جريمه السرقة

★ عقوبات السرقة ★

تختلف عقوبه السرقة بحسب ما اذا كانت جنحه ام جنايه :

(1) اما الجنح : يمكن ان تكون العقوبه بسيطه ومشدده

- بسيطه : وهي التي لم تقترن بظرف من ظروف التشديد ، وعقوبتها الحبس الذي لا يزيد عن سنتين

- مشدده : يكون التشديد في حاله العود اي لو عاد الى ارتكاب الجريمه تشدد العقوبه ، و الجاني العائد يجوز وضعه تحت المراقبه مده لا تزيد عن سنتين او المده المحكوم بها لو كانت اقل من سنتين

★ الحبس في جرائم السرقة مع الشغل ايا كانت المده المحكوم بها حتى ولو كانت شهر يكون حبس مع الشغل.

- يوجد مبدا في القانون الجنائي كل حكم صادر نهائيا وجب تنفيذه الا الاعدام لابد ان يكون باتا :

- انواع الاحكام :

(1) الحكم الابتدائي : يقبل الطعن فيه مثل المعارضه والاستئناف

(2) الحكم النهائي : لا يقبل الطعن فيه بطرق الطعن العاديه

(3) الحكم البات : لا يقبل الطعن فيه باي طريقه عاديه او غير

عاديه

★ اي حكم بالحبس في جرائم السرقة منفذ ولو لم يصير الحكم نهائيا ،
اي مع استئناف الحكم ينفذ وب مجرد صدور الحكم من محكمه اول
درجه ينفذ الحكم.

★ جرائم السرقة تختلف عن غيرها من الجرائم في حالتين :

(١) انها حبس مع الشغل ايا كانت المده .

(٢) ان الاحكام الجنائيه تنفذ عندما يكون الحكم نهائيا اما الحكم الصادر في
جريمه السرقة ينفذ باثر فوري ولو مع استئنافه ولهذا السبب تكون
السرقة مخله بالشرف .

★ ما الفرق بين عقوبه النصب والسرقة ؟

في النصب يجوز ان تكون المراقبه اكبر من العقوبه الاصليه اما السرقة لا
تزيد عن سنتين او المده المحكوم بها لو كانت اقل من سنتين .

★ اما الجنح المشدده : كان المشرع يراعي الوقت والمكان والوسيله
والصفه .

(١) الوقت : تشدد السرقة ليلا

(٢) المكان : مثل سرقة المنزل المسكون وملحقاته او السرقة من مكان
العباده مثل السرقة من المسجد وايضا السرقة من المواصلات العامه.

(٣) الوسيله : السرقة مع حمل السلاح او السرقة بمفاتيح مصطنعه .

★ الوقت : مثل الليل وهو الوقت الذي يصعب فيه الاستغاثة سواء بالظلام
او الصوت.

- ما مفهوم الليل عند القاضي : محكمه النقض قطط بان الليل هو ما يقع
بين غروب الشمس وطلوعها .

- وراي الدكتور كامل عبد العزيز في ذلك : ان هذا التعريف لا يصح لماذا
؟ لان مفهوم الليل يختلف من المدن الى القره ومن الصيف الى الشتاء

وان الافضل ان يترك تحديد الليل وصعوبه الاستغاثة والاستفاده من هذا الظرف بالنسبه للمجرم يترك ذلك للمحكمه .

★ المكان : السرقة من المنزل المسكون وهو اذا كان الشخص يمارس فيه حياته اليومية او حياته الطبيعیه ايا كان شكل المنزل واحدى ملحقاته مثل ذريبه المواشي .

★ الوسيله: السرقة مع حمل السلاح تماشيا مع القاعده كلما سهلت الجريمة كلما زادت العقوبه ، لان السلاح يشد من اراده الجاني اي الخوف .
- والسلاح نوعان : سلاح بطبيعته مثل المسدس او البندقية
وسلاح ليس بطبيعته مثل سكينه الطعام او الفاس او الشوم

★ الصفه : مثل السرقة الواقعه من الخدم والمستخدمين مثل الموظفين
★ اما السرقة في الجنايات: تكون بالسبب الواحد او بالسببين أو أكثر من ذلك : وسوف نأخذ واحدا فقط
★ السرقة بالاكراه :

س/- لماذا اصبحت السرقة بالاكراه جنايه وليست جنحه ؟

لانه ارتكب جنايتين الاعتداء على الاشخاص وهو يتمثل في الاكراه والاعتداء على الاموال وهو يتمثل في الاختلاس او الاموال .

★ الجريمة الكاسحه التي تاخذ بالظروف كلها وهي جريمه السطو على المساكن او السطو المسلح. س / لماذا تاخذ بالظروف كلها لانها لابد ان يتوافر فيها :

- (1) تقع من شخصين او اكثر
- (2) تكون ليلا
- (3) تهدد الناس او الاشخاص
- (4) تكون في منزل مسكون او احدى ملحقاته
- (5) مع احد منهم سلاح او معهم جميعا اسلحه

(6) تكون بواسطه مفاتيح مصطنعه او الكسر .

★ لو اجتمعت كل هذه الظروف تكون العقوبه السجن المؤبد، والسجن المؤبد يكون مدى الحياه.

★ جرائم الاعتداء على المصلحه العامه★

★ الرشوه ★

- تعريف الرشوه : هي اتجار الموظف العام في اعمال وظيفته

- العنصر المفترض في جريمه الرشوه هو: الموظف العام

★ لماذا جعل المشرع الرشوه جريمه :

انطلاقا من المبادئ الدستوريه والتي تقضي بان الجميع لدى القانون متساون في الخدمات

(1) اسقاط في هيبة الدوله او حصول مساس في هيبة الدوله ،

لان اي جهاز اداري في مصر اذا انتشرت فيه الرشوه يسقط فورا

(2) عدم تكافؤ الفرص بين المواطنين في استخدام الخدمات اي

تصبح الوظيفه العامه سلعه تبذل لمن يدفع اكثر.

(3) الرشيش تساعد على تحقيق جريمه الاثراء بلا سبب لبعض الموظفين .

★ ما هي اركان الرشوه ؟

(١) ان يوجد موظف عام

(٢) الركن المادي في الرشوه هو الاخذ والقبول والطلب

(٣) الركن المعنوي في الرشوه هو ان تقوم الجريمه عمدا اي لا تقوم جريمه الرشوه الا عمد

★ يوجد موظف عام فعلي وهو موظف صدر له قرار بالتعيين ولكن القرار باطل او انه يوجد في وقت الازمات والحروب والثورات والكوارث

- ★ الموظف العام سواء ادا عملهم او خالفه بمقابل تصبح جريمه رشوه
 - ★ شروط الرشوه: في الموظف العام ان يكون موظفا وان يكون مختصا
 - ★ هل يشترط في الموظف العام ان يكون مختص للعمل ام لا ؟
- يشترط في الحالتين :

- (1) حاله قيامه بعمل مخالف
 - (2) وحاله امتناعه عن عمل
- ويشترط هنا ان يكون الموظف مختص بالعمل الاختصاص يكون ثلاثه انواع :

- (1) اختصاص حقيقي : يكونوا الريش هنا بالعمد اي يكون موظف هذا العمل داخل في اختصاصاته .
 - (2) يزعم بالاختصاص : يكون ليس مختص ولكنه يزعم بالاختصاص ان يكون مثلا مدرس ويزعم انه مدير
 - (3) اعتقاد خاطئ بانه مختص : بان يتوهم او يعتقد بانهم مدير
- وفي الثلاث انواع الماضيه يعتبر الموظف مختص اي تنطبق عليه الرشوه لو اخذها.

- ★ الركن المادي في جريمه الرشوه : النشاط الاجرامي في الرشوه يقوم على حالتين:

- (١) سلوك اجرامي وهو يتمثل في الاخذ او القبول ولا بد في القبول ان يسبقه عرض او الطلب
- (٢) الفائدة موضوع الرشوه

- ★ وفي القبول لابد من ان يسبقه عرض ويشترط ان يكون العرض جديا
- ★الطلب يكون اشد انواع الاتجار في الوظيفه لانه يقوم الموظف شخصا بالطلب منك

★ ولا يشترط ان يكون القبول صريحا بل يصح ان يكون ضمنيا مثل ان تقول لموظف امد الورقه دي وخدها 1000 جنيه تيقوم بامضاء الورقه ولم يوافق او يرفض فهنا طالما قام بامضاء الورقه فيعتبر قبل.

• الفائدة موضوع الرشوه:

- والفائدة : هي الحاله التي يحصل عليها الموظف او العمل الذي يقوم به الموظف غرض الفائدة

★ وهناك فرق بين الفائدة ومقابل الفائدة : فالفائدة التي يدفعها الراشي للمرتشي وهو الموظف العام اما مقابل الفائدة هو العمل الذي يؤديه الموظف لصاحب الرشوه

- ولا يشترط ان تكون مال بل ان تكون اي شيء فيه منفعة الموظف.

★ الفائدة التي يتلقاها الموظف لا يشترط ان تكون مشروع او غير مشروع ولا يشترط ان تكون مادية والاشترط ان تكون ظاهره.

★ يجوز ان تكون الفائدة يتلقاها لنفسه او لغيره وتوجد جريمه تسمى جريمه المستفيد مثل ان يكون الموظف يشترط على الراشي بدفع المبلغ لابنه او لاحد الاشخاص لابتعاد نفسه عن الشبه

★ الغرض من الرشوه يتكون من ثلاثه انواع :

(١) اما ان يكون لاداء عمل من اعمال الوظيفه

(٢) او ان يكون لامتناعا عمل من اعمال الوظيفه

(٣) الاخلال بواجبات الوظيفه وهذه اخطر الانواع

★ كيف تكون مخالفه اعمال الوظيفه :

(١) اساءه استعمال السلطه المخوله للموظف مثل ان يقوم الرئيس ترقيه موظف اذ لم يقيم بترقيته.

(٢) ان يقوم بمخالفه بعمل للقواعد المنظمه لهذا العمل

٣) عدم الابلاغ عن الجرائم التي تقع اثناء الوظيفة

★ عقوبة الرشوة ★ مهمة جدا جدا

الرشوة قد تكون العقوبة بسيطة وقد تكون العقوبة مشددة

- العقوبة البسيطة : طبقا للمادة 113 من قانون العقوبات يعاقب بالسجن المؤبد كل موظف اخذ او قبل او طلب عطيه وهذه تكون العقوبة الاصلية
- اما العقوبة التكميلية : تكون الغرامه النسبيه

★ الغرامه النسبيه هي التي تتسم مع المنفعه التي حققها الجاني من الجريمة : مثل ان يكون موظف ارتشى 5 مليون جنيه فلا يمكن ان توقع غرامه عليه 5000 جنيه فهذا لا يصح لانه يصبح منتفعا من هذا العمل ولكن حكم عليه بالغرامه النسبيه مقدار ما اخذ يعني يحكم عليه بمبلغ 5 مليون جنيه. ، وهي التي لا تقل عن ال 1000 جنيه ولا تزيد عن ما اخذ او وعده به

★ العقوبة الاصلية تكون للراشي والمرتشى والوسيط لانه في المادة 41 من قانون العقوبات كل من اشترك في جريمه فعلية عقوبتها وهنا عقوبه المرتشى كذلك تكون عقوبه الشريك المؤبد كذلك.

- الرشوة من جرائم التلبس

★ الإعفاء : اما ان يكون إعفاء وجوبي او إعفاء جوازي

- الاعباء الوجوبي : وهو حصول البلاغ قبل وقوع الجريمة

مثال ذلك وهو ان يكون الموظف طالب رشوه وانت تقوم بالبلاغ عنه فانت في هذه الحالة تاخذ اعفاء من هذه الجريمة وفي هذه الحالة تكون الجريمة ليست رشوه انما تكون عرض رشوه.

★ اذا تظاهر الموظف قبول الرشوه و ثم قام ببلاغ في هذه الحاله ليست
الجريمه رشوه ولكن تكون عرض رشوه ويحاسب الراشي فقط والموظف
لا يحاسب

★ اما الاعفاء الجوازي : وهو للمحكمه ان تعفي الراشي او الوسيط اذا
تم الادلاء بحد وقوع الجريم : وهنا يمكن ان تتم الافاده في تلك الحاله
بمعرفه المجرمين.

★العقوبه المشدده★

عقوبه الرشوه المشدده تكون الاعدام.

★ متى تكون عقوبه الرشوه الاعدام ؟

اذا دفعت الرشوه لارتكاب جريمه عقوبتها اشد من عقوبه الرشوه مثل ان
تكون موظف عام ويتم الدفع لك مبالغ للاطلاع باخبار تخص الدوله للدول
الاخرى، وتسمى جريمه التخابر وتكون عقوبتها الاعدام.

★ انواع التشديد : تشديد نوعان

(١) متعلق بغرض الرشوه وهي ارتكاب جريمه عقوبتها اشد من عقوبه
الرشوه او تكون الاعدام

(٢) وهي ان تكون المؤبد وضع في الغرامه المذكوره وهي التي لا تقل عن
1000 جنيه وتكون في حاله الاخلال

★ جرائم الاعتداء على الاموال الشيك★

تعريف الشيك : وامر من الساحب (المدين) الى المسحوب عليه (البنك)
الى ان يدفع الى المستفيد (الدائن) مبلغا معيناً في تاريخ معين.

★ جريمة الشيك بدون رصيد ليس معناه انه لا يوجد رصيد نهائيا في الحساب ولكن ولكن دائما من الممكن وجود رصيد ولكن غير كافي ويوجد عده حالات في ذلك :

★ قانون التجاره الجديد اعطى عقوبه الشيك بدون رصيد اكبر مما اعطاها القانون الجنائي له ، اعطاه حبس وغرامه 50 الف جنيه وهذه عقوبه جنائيه غير المدنية.

س / متى تقوم جريمة الشيك بدون رصيد ؟

- (1) عندما لا يوجد رصيد نهائيا في الحساب
- (2) يوجد رصيد ولكن غير كافي
- (3) كان الرصيد موجودا ولكن قام الساحب بسحب المبلغ قبل صرف الشيك او يقوم الساحر والتواصل مع البنك ان يوقف الشيك
- (4) او ان يوقع على الشيك بتوقيع مخالف لتوقيع الموجود في البنك

★ متى يكون له الحق في ان يعلم البنك بايقاف صرف الشيك ولا تكون جريمه؟

- (١) لا تكون جريمه في حاله فقدان الشيك
- (٢) او في حاله اذا كان الدائن افلس لابد في هذه الحاله ان تحجز امواله للدائنين

★ هل يمكن ان تقوم بالتصالح بالشيك بعد رفع الدعوه او بعد صدور الحكم؟

يا يجوز لك ان تقوم بالتصالح بدفع مبلغ الشيك بعد رفع الدعوه او الحكم

★ عقوبه جريمه الشيك : تكون الحبسه والغرامه قدرها 50 الف جنيه - ولكن اذا عاد او رجع للجريمه مره اخرى؟

تكون العقوبة الحبسه وغرامه لا تزيد عن 100 الف جنيه وان يقوم البنك بعدم اعطائه دفتر للشيك

- والافضل ان تكون الشيكاتو على نموذج معد من البنك ويكون عليها تفاصيل البنك مثل لوجو البنك اسم الساحب اسم المسحوب المبلغ مكتوب بالحساب والعربي التاريخ والتوقيع.

★ اهم حاجه في الشيك بالنسبه للدكتور معرفه الحالات التي تقوم بها جريمه الشيك بدون رصيد وعقوبتها.

★ بالنسبه للركن المعنوي في جريمه الشيك وهي دائما تقع عمدا وليس لها ان تقع خطأ .

جريمة النصب

المادة ٣٣٦ ع

تنص هذه المادة على أن " يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة . أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة . ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر "

يتضح من النص السابق أن الجريمة النصب ركنين : ركن مادي ، وركن معنوي . وسوف نخصص مبحثاً لكل ركن .

الركن المادي

يتكون الركن المادي لجريمة النصب من عناصر ثلاثة وهي :

١ - فعل (استعمال وسيلة من وسائل التدليس المنصوص عليها في

المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات)

٢ - نتيجة (تسليم المجني عليه ماله إلى الجاني)

- علاقة سببية بين وسيلة التدليس وتسليم المال

وسوف نتناول كل عنصر من هذه العناصر في مطلب مستقل

استعمال طرق احتيالية

حتى تتحقق جريمة النصب يجب أن يحصل الاستيلاء على مال الغير بإحدى طرق التدليس التي وردت في المادة ٣٣٦ ع على سبيل الحصر .

ومؤدى ذلك أن جريمة النصب لا تتوافر أركانها إذا كان الجاني قد استولى على مال الغير باستعمال وسيلة أخرى غير التي ورد النص عليها في المادة ٣٣٦ ع ، والطرق التي ورد النص عليها هي :

أ - استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزورب اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة .

ج - التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه.

وسوف نتناول كل وسيلة من هذه الوسائل في فرع مستقل

الفرع الأول

الطرق الاحتيالية

تعريفها : لم يضع المشرع تعريفاً للطرق الاحتيالية رغم أنها أكثر الوسائل شيوعاً تاركاً ذلك لاجتهاد الفقه والقضاء . فعرفها بعض الفقه بأنها : كل كذب تدعّمه مظاهر خارجية من شأنها إيهام المجني عليه بأمر من الأمور المحددة قانوناً (١) . فالكذب المجرد لا يتحقق به جريمة النصب وعلى حد تعبير محكمة النقض " من المقرر أن مجرد الأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقيق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته (١)

ومن التعريف السابق نستطيع أن نستخلص عناصر الطرق الاحتيالية وهي:

1- ادعاءات كاذبة تصدر عن الجاني . مدعماً إياها بمظاهر خارجية .

يكون من شأنها إيهام المجني عليه بأمر من الأمور التي حددها المشرع على سبيل الحصر

★ هل اسم الشهرة يعد من قبيل النصب ؟

أحياناً يطغى اسم الشهرة على الاسم الأصلي ومن ثم لا تقوم به جريمة النصب.

★ هل يعد السكوت من قبل الجاني نصباً ؟

لا تقوم به جريمة النصب لأنه اتخذ سلوكاً سلبياً ولكن قد تقوم به جريمة أخرى.

★ يتكون الركن المادي في جريمة النصب : فعل استعمال من وسائل التدليس المنصوص عليها في الماده 339

★ علاقه السببيه: حتى تتوافر جريمة النصب يجب ان يرتبط التسليم الذي حصل من المجني عليه بالوسائل الاحتياليه التي استعملها الجاني برابطه السببيه وحتى تعتبر علاقه السببيه قائمه يجب ان تتوفر الشروط الاتيه :

(١) ان يؤدي استعمال وسيله التدليس الى خداع المجني عليه

(٢) ان يسلم المجني عليه المال تحت تاثير الغلط

(٣) ان يكون استعمال الوسائل الاحتياليه سابقا على التسليم

أولا : عقوبة الجريمة التامة

عقوبة النصب

يعاقب المشرع على جريمة النصب التامة بالحبس الذي لا تقل مدته عن ٢٤ ساعة ولا يزيد عن ثلاث سنوات – (م ٣٣٦ ع في شطرها الأول . ويجوز في حالة العود أن يوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة من

سنة إلى سنتين كعقوبة تكميلية جوازية (م ٣٣٦/٢ ع)

ثانيا : عقوبة الشروع في النصب

يعاقب على الشروع في النصب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة (م / ٣٣٦ شطر ثان) . ويجوز وضع الجاني في حالة العود تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر . فلا فارق بين الشروع والجريمة التامة بالنسبة لتوقيع العقوبة التكميلية بالوضع تحت مراقبة الشرطة . وفي ذلك تختلف جريمة النصب عن جريمة السرقة حيث يلزم للحكم بالوضع تحت مراقبة الشرطة في السرقة أن تقع الجريمة تامة ولا يجوز الحكم بها في حالة الشروع وذلك هو مقتضى النصوص :

أولاً – لأن النص في مقام النصب جاء عاماً يسري على العائد سواء كان مرتكباً لجريمة تامة أو مرتكباً لشروع فقد جاء فيه " يجوز جعل الجاني في حالة العود " بينما النص الخاص بالسرقعة يقرر " المحكوم عليهم بالحبس لسرقعة (.) . (م / ٣٢٠ عقوبات) .

ثانياً – أن النص على العقوبة التكميلية جاء في النصب لاحقاً على تحديد عقوبة كل من الجريمة التامة والشروع بما يفيد انسحابه على الحالتين في حين أن النص على العقوبة التكميلية في السرقعة جاء سابقاً على نص الشروع بما يفيد عدم انصرافه إليه

" تم بحمد الله "

